Source: 20 - 1706302190221.pdf

Pages: 10

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(၂၀၁၆ ုနြစ်၊ ဖပည်ဒဓာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒအေမှတ်   ၅။)
၁၃၇၇ ုနြစ်၊ နတ်ဒတာ်လဖပည့်ဒ ၂ဓာ်   ၁၀   ရ ်
(၂၀၁၆ ုနြစ်၊ ဇန်နဝါရီလ   ၅   ရ ်)

ဖပည်ဒဓာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒ ို ဖပဋ္ဌာန်းလို ်သည်။

အခန်း[20][28]၁[29][20]

အမည်၊[20]သ ်ဆိုင်ဖငြ်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုုြ ်[20]

အမည်[20]

၁။ ဤဥပဒ ို အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းဥပဒေ ဟု ဒါြတွင်ဒစရမည်။

သ ်ဆိုင်ဖငြ်း[20]

၂။ ( ) ပုင်မ္ငြ(ြ ို အဒဓာ ်အဓားဖပု၍ အနုညာတသဒဓာတူညီုြ ်တစ်ရပ်ို နိုင်ငံဒတာ်တွင် ဖပုလုပ်သည်ဖစြဒစ၊ အဖဗြးနိုင်ငံတွင် ဖပုလုပ်သည်ဖစြဒစ အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းို တရားဝင်ဒဆာင်ရွ ်သည့်ဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်တွင်ဖစြသည့်အြ ဤဥပဒပေါ် ဖပဋ္ဌာန်းုြ ်မျဓားနှင့် သ ်ဆိုင်ဒစရမည်။

(ြ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်သည့်ဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်မှအပ အဖဗြးနိုင်ငံတစ်ုြတွင် ဖစြပါ သို့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်သည့်ဒနရာို သတ်မှတ်ဓားဖငြ်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖတြ်ဓားဖငြ်းမရှိပါ ပုင်မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၃၀၊ ၃၁ နှင့် အခန်း (၁၀) တို့နှင့် သ ်ဆိုင် ဒစရမည်။

(ဂ) နိုင်ငံဒတာ်၏ တည်ဆဲအဖဗြးဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် အဖငင်းပွားမှုမျဓားို အနုညာတနည်းဖင့် စီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းမဖပုနိုင်ဒ ဂင်း န့်သတ်ဓားပါ ဤဥပဒပေါ်ဖပဋ္ဌာန်းုြ ်မျဓားသည် အဆိုပါ ဥပဒအေဒပါ် သ ်ဒရာ ်မှုမရှိဒစရ။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုုြ ်[20]

၃။ ဤဥပဒတွေင်ပါရှိဒသာ ဒအာ ်ပါစ ားရပ်မျဓားသည် ဒဖြာဖပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်ဒရာ ် ဒစရမည် –

( ) နိုင်ငံဒတာ်[20]ဆိုသည်မှာ ဖပည်ဒဓာင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ်ို ဆိုသည်။

(ြ) အနုညာတသဒဓာတူညီုြ ်[20]ဆိုသည်မှာ ပဋိညာဉ်အရဖစြဒစ၊ ပဋိညာဉ်အရ မဟုတ်သည် ဖစြဒစ ဥပဒနေှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဆ ်စပ်မှုမျဓားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပါ်ဒပါ ်ဒသာ သို့မဟုတ် ဒပါ်ဒပါ ်လာနိုင်ဒသာ အဖငင်းပွားမှု အားလုံးိုဖစြဒစ၊ အချို့ိုဖစြဒစ အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းပြုရန် အဖငင်းပွားသူမျဓား စာဖင့်ဒရးသားဓားဒသာ သဒဓာတူညီုြ ်ို ဆိုသည်။

(ဂ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း[20]ဆိုသည်မှာ အဖငင်းပွားမှုို jâæ‡ ,ß|àynéŽèyséèî□méç
ဖစြ်ဒစ၊ ုြဩမာဓိအဲ့ဖြင့်ဖစြ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
ို ဆိုသည်။

(ဃ) ုြဩမာဓိ[20]ဆိုသည်မှာ အဖငင်းပွားမှုမျအေးို အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန်
အဖငင်းပွားသူမျအေး သဒဓာတူဒရွးျြဖယ်နြ့်အပ်ဖြင်းရြသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဲ့ငြ့်
ဆိုသည်။

(င) အနုညာတဆုံးဖြတ်ျြဖ်[20]ဆိုသည်မှာ အနုညာတုံရြိုး၏ ဆုံးဖြတ်ျြဖ် ို ဆိုသည်။
ယင်းစ ာ်းရပ်တွင် ာ်းဖြတ်ဆုံးဖြတ်ျြဖ်လည်း ပါဝင်သည်။

(စ) အနုညာတုံရြိုး[20]ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတည်းဒသာ ုြဩမာဓိ သို့မဟုတ် ုြဩမာဓိအဲ့ငြ့်
ဆိုသည်။

(ဆ) တရားရုံး[20]ဆိုသည်မှာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဖငင်းပွားဖပဿနာို
တရားမမှု၏ အမှုဖစြ်အဒ ာ်င်းဖြင်းရာမျအေး ့်သို့ ဆုံးဖြတ်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်
တရားမ မူလစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရရြိုင်တရားရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒသေကြ ီးတရားလွှတ်ဒတာ်
သို့မဟုတ် ဖပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ် ို ဆိုသည်။

(ဇ) ဖပည်တွင်းအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း[20]ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင်
ဆုံးဖြတ်ဖြင်း မဟုတ်သည့် အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းို ဆိုသည်။

(ဈ) နိုင်ငံတ ာအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း[20]ဆိုသည်မှာ –
(၁) အနုညာတသဒဓာတူညီျြဖ် ို ဖပုလုပ်စဉ်အငြ် ဇိုသဒဓာတူညီျြဖ်တွင် ပါဝင်သူ
တစ်ဦးဦး၏ စီးပွားဒရးနှင့် ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရး လုပ်ငန်းသည် ဖမန်မာနိုင်ငံမှ
တစ်ပါး အဖငြ်းနိုင်ငံတစ်ုြြ့် တည်ရှိပါ
သို့မဟုတ်
(၂) အနုညာတသဒဓာတူညီျြဖ်တွင် သတ်မှတ်ဒငြ်ဖပဓားဒသာဒနရာ သို့မဟုတ်
အနုညာတသဒဓာတူညီျြဖ်နှင့်အညီ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဖပုလုပ်မည့်
ဒနရာသည် သဒဓာတူညီျြဖ်တွင် ပါဝင်သူတို့၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာ
နိုင်ငံ၏ဖပင်ပတွင် တည်ရှိပါ
သို့မဟုတ်
(၃) ူးသန်းဒရာင်းဝယ် ဆ ်ဆံမှုဖပုသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျအေးအန ် အဓိ တာဝန်
တစ်ရပ်ရပ်ို ဒဆာင်ရွ ်ရန်ဒနရာ သို့မဟုတ် အဖငင်းပွားသည့် အဒ ာ်င်းဖြင်းရာနှင့်
အနီး ပ်ဆုံး ဆ ်စပ်ဒနသည့်ဒနရာသည် သဒဓာတူညီျြဖ်တွင် ပါဝင်သူတို့၏
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာနိုင်ငံ၏ဖပင်ပတွင် တည်ရှိပါ
သို့မဟုတ်

(□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
နိုင်ငံများနှင့်ဆ ်စပ်ဒနဒ ၁င်း အနုညာတ သဒဓာတူညီြဖ ်တွင် ပါဝင်သူများ
အတိအလင်းသဒဓာတူညီ ဖငြ်းဖစြ်ပါ – အဆိုပါအနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းသည်
နိုင်ငံတ ၁ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ိုဆိုသည်။
ရှင်းလင်းြဖ ်။[20]

[28]၁) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဒနရာသည် တစ်ြဖ ်ပို၍ရှိဒနလျှင် အနုညာတသဒဓာတူညီြဖ ် ဖပုလုပ်သည့်ဒနရာနှင့် အနီး ပ်ဆုံး ဆ ်စပ်သည့်ဒနရာသည် အဖငင်းပွားသူ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဒနရာ ဖစြ်သည်။

(၂) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးတွင် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်သည့်ဒနရာ မရှိပါ ၎င်းအမမဲ ဒနထိုင်ရာဒနရာသည် အဖငင်းပွားသူ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဒနရာဖစြ်သည်။

(ည) နယူးဒယာ ် ွန်ဗင်းရှင်း[20]ဆိုသည်မှာ မ္ဘာ့ ုလသမဂ္ဂ သံတမန်ညီလာံြ ၁၀–၆–၁၉၅၈ ရ ်ဒနတွင် နယူးဒယာ ်မမို့၌ ြဖမှတ််ဒြသာ နိုင်ငံဖခြားအနုညာတဆုံးဖတြ်ြဖ ်များ ို အသိအမှတ်ဖပုဖငြ်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖငြ်းဆိုင်ရာ ွန်ဗင်းရှင်း ိုဆိုသည်။

(ဋ) နိုင်ငံဖခြားအနုညာတဆုံးဖတြ်ြဖ ်[20]ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံဒတာ်မှအပ နယူးဒယာ ် ွန်ဗင်းရှင်းဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နယ်ဒဖမဒသေအတွင်း အနုညာတသဒဓာတူညီြဖ ် အရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတဆုံးဖတြ်ြဖ ် ိုဆိုသည်။

(ဌ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်သည့်ဒနရာ[20]ဆိုသည်မှာ အနုညာတသဒဓာတူညီြဖ ်ပါ အဖငင်းပွားသူများ ဖစြ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူများ အာဏာအပ်နှင်းထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ် ဖစြ်ဒစ၊ အနုညာတုံရုံး ဖစြ်ဒစ သို့မဟုတ် အနုညာတအဖွဲ့ြအစည်း ဖစြ်ဒစ သတ်မှတ် ထားသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ိစ္စရပ်များ ို တရားဝင်ဒဆာင်ရွ ်သည့် ဒနရာ ိုဆိုသည်။

(ဍ) အဖငင်းပွားသူ[20]ဆိုသည်မှာ အနုညာတသဒဓာတူညီြဖ ်တွင် ပါဝင်ြဖုပ်ဆိုထားသည့် စာြဖုပ်ဝင် ို ဆိုသည်။

(ဎ) တရားဝင် ိုယ်စားလှယ်[20]ဆိုသည်မှာ ွယ်လွန်သူ၏ပစ္စည်းများအတွ ် ဥပဒနေှင့်အညီ ပါဝင်လာသူ ိုဆိုသည်။ ယင်းစ ၁းရပ်တွင် ွယ်လွန်သူ၏ ပစ္စည်းတွင် ၁းဝင် ဒဆာင်ရွ ်သူ ပါဝင်သည့်အဖပင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

ပစ္စည်းို ဆ ါ်ဖြရှိမည့်သူလည်း ပါဝင်သည်။

အခြန်း[28]၂[29][20]

ရည်ရွယ်ချြ်[20]

၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချြ်များမှာ ဒအာ်ပါအတိုင်းဖစြ်သည် –

( ) ဖပည်တွင်းစီးပွားဒရးနှင့် ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဆိုင်ရာ အဖငင်းပွားမှုများနှင့် နိုင်ငံတ ၁ စီးပွားဒရးနှင့် ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဆိုင်ရာ အဖငင်းပွားမှုတို့ို မျှတစွာနှင့်ဖိဒရာ်စွာ ဒဖရြှင်းနိုင်ရန်၊

(၂) အဖငင်းပွားမှုများို အနုညာတနည်းဖငြ့် ဒဖရြှင်းဒဆာင်ရွ်ရာတွင် နိုင်ငံဖတြ်းအနုညာတ ဆုံးဖတြ်ချြ်များို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ်ရန်၊

(ဂ) အဖငင်းပွားမှု ဖပဿနာများို အနုညာတနည်းဖငြ့် ဒဖရြှင်းဒဆာင်ရွ်ဖငြ်းို အားဒပးရန်။

အခြန်း[20][28]၃[29][20]

ဒယဘုယျဖေပဋ္ဌာန်းချြ်များ[20]

စာဖငြ့်အဒ ၁င်း ၁းမှုို[20]လ ါ်ဖငြ်း[20]

၅။ ( ) အဖငင်းပွားသူများ အဖတြ်းနည်းသဒဘာတူများဖငြ်းမရှိလျှင် –

(၁) လိပ်စာရှင်ိုယ်တိုင်ဖံဖစြ်ဒစ၊ လိပ်စာရှင်၏ လုပ်ငန်းတည်ရှိသည့်ဒနရာသို့ ဖစြ်ဒစ၊ အမြဲဒနထိုင်သည့်ဒနရာ သို့မဟုတ် စာတို်လိပ်စာသို့ဖစြ်ဒစ အဒ ၁င်း ၁းစာ ဒပးပို့လျှင် ထိုသို့ဒပးပို့သည့်ဒနတွင် စာဖငြ့်အဒ ၁င်း ၁းမှုို လ ါ်ဖြရှိမပီး ဖစြ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(၂) သင့်ဒလျာ်ဒသာစုံစမ်းမှု ဖပုလုပ်မပီးဒနာ် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) တွင် ဒဖာ်ဖပထားသည့် ဒနရာများထဲမှ မည်သည့်ဒနရာတစ်ခုမျှ ရှာဒွမြဒတွ့ရှိနိုင်လျှင် မှတ်ပုံတင်စာဖငြ့် သို့မဟုတ် ဒပးပို့ဒ ၁င်း အဒထာ်အထားမှတ်တမ်းဖစြ်ဒစမည့် အဖတြ်းနည်းလမ်းဖငြ့် ဒနာ်ဆုံးသိရှိရဒသာ လိပ်စာရှင်၏ လုပ်ငန်းတည်ရှိသည့် ဒနရာသို့ဖစြ်ဒစ၊ အမြဲ ဒနထိုင်သည့် ဒနရာသို့ဖစြ်ဒစ၊ စာတို်လိပ်စာသို့ဖစြ်ဒစ အဒ ၁င်း ၁းစာဒပးပို့လျှင် ထိုသို့ဒပးပို့သည့်ဒနတွင် စာဖငြ့်အဒ ၁င်း ၁းမှုို လ ါ်ဖြရှိမပီး ဖစြ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(၂) ပုဒ်မခွဲ( ) သည် တရားရုံးရှိ မှုခြင်းဒဆာင်ရွ်ချြ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာဖငြ့်အဒ ၁င်း ၁းမှုများနှင့် သ်ဆိုင်ဖငြ်းမရှိဒစရ။

□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□

၆။ ( ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် အနည်ာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ် သို့မဟုတ် ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ် ဒအာ ်ပါ ိစ္စရပ်တစ်ုြန်ုင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖ ်ုြဖင်း န့် ႕ ်ရမည် သို့မဟုတ် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းုြဖ ်တစ်ရပ်ရပ်အရဖစ်ြဒစ၊ အနည်ာတသဒဘာ တူညီုြဖ ်အရဖစ်ြဒစ၊ အနည်ာတံုရြုံး ဖစ်ြဒစ န့် ႕ ်ရန် စည်း မ်းသတ် ၁လ ို သတ်မှတ်ဓားလျှင် ၎ို ၁လအတွင်း န့် ႕ ်ရမည်–

(၁) အနည်ာတံုရြုံး၌ စီရင်ပိုင်ငွ်ြမရှိဖငြ်း၊

(၂) အနည်ာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ို နည်းလမ်းတ ၂၆ ဒဆာင်ရွ ်မြှုမရှိဖငြ်း၊

(၃) အနည်ာတသဒဘာတူညီုြဖ ် သို့မဟုတ် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းုြဖ ်တစ်ရပ်ရပ် ို လို ်နာရန် ပျ ်႕ ်ဖငြ်း၊

(၄) နည်းလမ်းတ ၂၆ ဒဆာင်ရွ ်မှုမရှိဖငြ်းဒ ၁င့် အနည်ာတံုရြုံး သို့မဟုတ် အနည်ာတ စီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ို ၎ိုြဒစဖငြ်း။

(ြ) ပုဒ်မွဲြ( ) အရ န့် ႕ ်ဖငြ်းမဖပုဲ အနည်ာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ို ဆ ်လ ် ဒဆာင်ရွ ်လျှင် န့် ႕ ်ပိုင်ငွ်ြ ို စွန့်လွှတ်မပီးဖစ်ြသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

တရားရုံး ၁းဝင်ဒဆာင်ရွ ်ဖငြ်း ို နှ့်သတ်ဖငြ်း[20]

၇။ တည်ဆဲဥပဒတေစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိဒစ ၁မူ ဤဥပဒအေရ ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဒ ၁င်း ိစ္စမျဓား၌ ဤဥပဒအေရ ဖပဋ္ဌာန်းဓားသည့်အတိုင်းမှတစ်ပါး မည်သည့်တရားရုံး မျှ ၁းဝင် ဒဆာင်ရွ ်ဖငြ်း မရှိဒစရ။

စီမံုနြ့်ဒြ့ွရးဆိုင်ရာအ ူအညီရယူဖငြ်း[20]

၈။ အနည်ာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ို ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်လွယ် ူဒစရန် အဖငင်းပွားသူမျဓားသည် သို့မဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျဓား၏ သဒဘာတူညီုြဖ ်အရ အနည်ာတံုရြုံးသည် သင့်ဒလျဓ်ဒသာအဖွဲ့ြအစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ံမှ စီမံုနြ့်ဒြ့ွရးဆိုင်ရာ အ ူအညီရရှိဒစရန် စီစဉ်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။

အနြ်ုး[20][28]၄[29][20]

အနည်ာတသဒဘာတူညီုြဖ ်[20]

၉။ ( ) အနည်ာတသဒဘာတူညီုြဖ ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မွဲြ(ြ) တွင် ဒဖြာ်ဖပဓားသည့် စာဖငြ့်ဒရးသားဓားဒသာ သဒဘာတူညီုြဖ ်ဆိုရာတွင် –

(၁) အနည်ာတသဒဘာတူညီုြဖ ်တစ်ရပ်တွင် အဖငင်းပွားသူမျဓား လ ်မှတ်ဒရး၎ိုးဓားလျှင် ၎ိုသဒဘာတူညီုြဖ ်သည် စာဖငြ့်ဒရးသားဓားဖငြ်းဖစ်ြသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

([illegible]) [illegible]
ဒနာ ်ဆ ်တွဲ အ ုိးအ ၁းအဖစ်ြအသုံးဖပုနိုင်လျှင် အီလ ်ဒေရာနစ်နည်းဖငွ့်
ဆ ်သွယ်ဒဆာင်ရွ ်ဒသာ အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်သည် စာဖငွ့်ဒရးသားဘားဖငြ်း
ဖစြ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၃) ဒတာင်းဆိုလွှာတွင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်ရှိဒ ၁င်း
အဆိုဖပု၍ ဒပြ်ပလွှာတွင် တစ်ဖ ်အဖငင်းပွားသူ ဖငင်းဆိုဖငြ်းမရှိဒသာ ဒပ်ြဖပပြ ်မျာား
ပါရှိလျှင် zàâŠâsßy‡ä•ßyãsájêié‡sé စာဖငွ့်ဒရးသားဘားဖငြ်းဖစြ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
(ြ) အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်ုိ ပဋိညာဉ်တွင်ပါရှိသည့် အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်
စာပိုင်ပုံစံနှင့်ဖစြ်ဒစ၊ သီးဖခ်ားသဒဘာတူညီြဖ ်ပုံစံနှင့်ဖစြ်ဒစ ဒပ်ြဖပနိုင်သည်။
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းပြုဒစရန်အတွ ်[20]လွှဲအပ်ဖငြ်းနှင့်တရားရုံးရှိအမှ ုိ[20]ဆိုင်းငံ့ဖငြ်း[20]
၁၀။ ( ) အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်ပါ အဒ ၁င်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံး၌ တရားစွဲဆို
ဘားသည့်အပြ်အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး အဖငင်းပွားသည့် အမိ အဒ ၁င်းအရာနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ စာဖငွ့်ဒရးသားတင်ဖပြ ် တစ်စုံတစ်ရာ စတင်တင်သွင်းသည့် အဖြိန်ဖ ်
ဒနာ ်မ ျဒေစဲ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ုိ ပြုဒစဒရးအတွ ် လွှဲအပ်ဒပးရန်တရားရုံးသို့
ဒလျှာ ်ဘားနိုင်သည်။ ငိုသို့ဒလျှာ ်ဘားရာတွင် တရားရုံးသည် အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်
ပျ ်ဖပယ်ဒ ၁င်း၊ အ ျငိုးမသ ်ဒရာ ်ဒ ၁င်း သို့မဟုတ် ဒဆာင်ရွ ်ရန် မဖစြ်နိုင်ဒ ၁င်း
မဒတွ့ရှိပါ အဖငင်းပွားသူမျာားအား အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းပြုဒစရန် လွှဲအပ်ရမည်။
(ြ) ပုဒ်မခွဲ( ) အရ လွှဲအပ်မပီးဒနာ ် တရားရုံးတွင် အဖငင်းပွားဖပဿနာသည် မမပီးမဖပတ်
ရှိဒစ ၁မူ အနုညာတုံရုံး အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်း ုိ စတင်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်
သို့မဟုတ် ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ ငို့ဖပင် အနုညာတဆုံးဖတြ်ြဖ ်ုိ ြဖ့်မှတ်
နိုင်သည်။
(ဂ) တရားရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းပြုရန် လွှဲအပ်ဖငြ်း ုိဖငင်းပယ်ပါ တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွ ်မှုမဖပုလုပ်မီ အနုညာတသဒဘာတူညီြဖ ်ပါ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းဆိုင်ရာ
ိစ္စရပ်တစ်ုပြြ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဖ့်မှတ်သည့် မည်သည့်ဆုံးဖတြ်ြဖ ် မျှ တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွ ်မှု၌ အ ျငိုးသ ်ဒရာ ်မှုမရှိဒစရ။
(ဃ) တရားရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖတြ်ဖငြ်းပြုရန် လွှဲအပ်ပြီြါ တရားရုံးရှိ တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွ ်မှုမျာား ုိ ဆိုင်းငံ့ဘားရန် အမိန့်ြဖ့်မှတ်ရမည်။

(င) ပုဒ်မခွဲ( ) အရ လျှောက်ထားရာတွင် Šâsßyná„méoâæèî□yéîjméèjæƒã„}é လွှဲအပ်သည့် တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အယူခံဝင်ရောက်ခွင့် မရှိစေရ။

(စ) ပုဒ်မခွဲ( ) အရ လျှောက်ထားရာတွင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပြုရန် လွှဲအပ်ခြင်းကို ငြင်းဆိုသည့် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အယူခံဝင်နိုင်သည်။

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင်တရားရုံး၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်အာဏာများ[20]

၁၁။ ( ) အငြင်းပွားသူများ အခြားနည်းသဘောတူထားခြင်းမရှိလျှင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို အငြင်းပွားသူတစ်ဦးသည် တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားလာပါက တရားရုံးသည် မိမိရုံးရှိအမှုကဲ့သို့ အမိန့်ချမှတ်ခွင့်အာဏာ ရှိစေရမည် -

(၁) သက်သေခံချက်များကိုရယူခြင်း၊

(၂) သက်သေခံတစ်ရပ်ရပ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊

(၃) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပါ အငြင်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အငြင်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆက်နွယ်သော ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမိန့်ချမှတ်ခြင်း၊

(၄) အငြင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုခု စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း၊

(၅) အငြင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နမူနာရယူခြင်း၊ ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း သို့မဟုတ် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊

(၆) အဆိုပါကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် အငြင်းပွားသူတစ်ဦးဦး ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်၌ ရှိသော ဥပစာတစ်ခုခုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်း၊

(၇) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပါအဓိကကျသည့်အငြင်းပွားပစ္စည်း တစ်ခုခုရောင်းချခြင်း၊

(၈) ယာယီတားဝရမ်း ထုတ်ဆင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းထိန်းခန့်ထားခြင်း။

(ခ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စသည် အဆောတလျင် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပါက အငြင်းပွားသူတစ်ဦး၏ လျှောက်ထားချက်အရ တရားရုံးသည် သက်သေခံချက်များ သို့မဟုတ် စပ်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့်အမိန့်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စသည် အဆောတလျင် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါက တစ်ဖက်အငြင်းပွားသူများနှင့် အနုညာတခုံရုံးတို့ထံ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး အနုညာတခုံရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်အရဖြစ်စေ၊ တစ်ဖက်အငြင်းပွား

သူများ၏ စာဖြင့်ရေးသား သဘောတူညီချက်အရဖြစ်စေ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတွင်
ပါဝင်သည့် အငြင်းပွားသူတစ်ဦး၏ လျှောက်ထားချက်အရ တရားရုံးသည် အဆိုပါ
ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) အငြင်းပွားသူများ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
တစ်ယောက် ဖြစ်စေ၊ အနုညာတရုံး ဖြစ်စေ၊ အနုညာတအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေ၊
အခြားအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော ကိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် ထိရောက်စွာ
ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိသော ကိစ္စရပ်များကိုသာ တရားရုံး ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) ဤပုဒ်မအရချမှတ်သော တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အယူခံဝင်ရောက်နိုင်သည်။

(စ) အငြင်းပွားအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခွင့်အာဏာရှိသော အနုညာတ
ရုံးသည် ပုဒ်မခွဲ( ) အရ တရားရုံး ချမှတ်ထားသော အမိန့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်
အမိန့်ကို ချမှတ်သည့်အခါ တရားရုံး၏ အမိန့်တစ်ရပ်လုံး သို့မဟုတ် အမိန့်၏ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းသည် ရပ်စဲစေရမည်။

အခန်း[20][28]၅[29][20]

အနုညာတရုံး[20]ဖွဲ့စည်းခြင်း[20]

ခုံသမာဓိဦးရေ[20]

၁၂။ ( ) အငြင်းပွားသူများသည် ခုံသမာဓိဦးရေကို လွတ်လပ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်
ခုံသမာဓိဦးရေမှာ တစ်ဦးထက်ပိုလျှင် စုံဂဏန်းမဖြစ်စေရ။

(၂) ပုဒ်မခွဲ( ) တွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ခုံသမာဓိဦးရေကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် တစ်ဦး
တည်းသော ခုံသမာဓိဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ခုံသမာဓိများ[20]ခန့်ထားခြင်း[20]

၁၃။ ( ) အငြင်းပွားသူများ အခြားနည်းသဘောတူညီထားခြင်းမရှိလျှင် မည်သည့် နိုင်ငံသား
မဆို ခုံသမာဓိအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(၂) ပုဒ်မခွဲ(ဃ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထောက်အထားပြု၍ အငြင်းပွားသူများသည် ခုံသမာဓိ
တစ်ဦး သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိများကို ခန့်ထားရန် နည်းလမ်းအား လွတ်လပ်စွာ သဘောတူ
သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) အငြင်းပွားသူများ ခုံသမာဓိခန့်ထားရန် နည်းလမ်းကို သဘောတူသတ်မှတ်ထားလျှင်
အဆိုပါ နည်းလမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ အငြင်းပွားသူတစ်ဦးဦး ပျက်ကွက်လျှင်
ဖြစ်စေ၊ အငြင်းပွားသူများ သို့မဟုတ် ခန့်ထားပြီးသော ခုံသမာဓိနှစ်ဦး တတိယခုံသမာဓိ
ခန့်ထားရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ယုံမှတ်အပ်နှံရသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပြီး အနုညာတသဘောတူညီချက်တွင် ခုံသမာဓိ
ခန့်ထားရန် အခြားနည်းလမ်းကိုလည်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်စေ အငြင်းပွားသူ

တစ်ဦးသည် ခုံသမာဓိခန့်ထားပေးရန် တရားသူကြီးချုပ် သို့မဟုတ် ၎င်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံ လျှောက်ထားတောင်းဆိုနိုင်သည်။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ခုံသမာဓိကို နှစ်ဖက်သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင်–

(၁) ခုံသမာဓိ သုံးဦးပါဝင်သော အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌ အငြင်းပွားသူတစ်ဦးစီ ခုံသမာဓိတစ်ဦးစီ ခန့်ထားရမည်။ ထိုသို့ ခန့်ထားခံရသော ခုံသမာဓိ နှစ်ဦးသည် တတိယခုံသမာဓိ တစ်ဦးကိုခန့်ထားရမည်။ တတိယ ခုံသမာဓိသည် ခုံသမာဓိ နာယက အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အငြင်းပွားသူတစ်ဦးသည် တစ်ဖက် အငြင်းပွားသူထံမှ ခုံသမာဓိခန့်ထားရန် တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ခုံသမာဓိတစ်ဦးကို ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် သို့မဟုတ် ခန့်ထားခံရသော ခုံသမာဓိ နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို့ ခန့်ထားခံရသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ခုံသမာဓိ နာယကကို ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် အငြင်းပွားသူတစ်ဦးဦး လျှောက်ထား တောင်းဆိုပါ တရားသူကြီးချုပ် ဖြစ်စေ၊ ၎င်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေ ခုံသမာဓိခန့်ထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) တစ်ဦးတည်းသော ခုံသမာဓိဖြင့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌ တစ်ဖက် အငြင်းပွားသူထံမှ ခုံသမာဓိခန့်ထားရန် တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အငြင်းပွားသူများ တစ်ဦးတည်းသော ခုံသမာဓိကို ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိ၍ အငြင်းပွားသူတစ်ဦးဦး လျှောက်ထားပါ တရားသူကြီးချုပ် ဖြစ်စေ၊ ၎င်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေ တစ်ဦးတည်းသော ခုံသမာဓိခန့်ထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) တရားသူကြီးချုပ် သို့မဟုတ် ၎င်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် ခုံသမာဓိခန့်ထားရာ၌ အငြင်းပွားသူများ၏ သဘောတူညီချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ခုံသမာဓိတစ်ဦးတွင်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများနှင့် လွတ်လပ်၍ ဘက်လိုက်မှု မရှိသော ခုံသမာဓိတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်လိုအပ်သည့်အချက်များကို အလေးထား စဉ်းစားရမည်။

(စ) တရားသူကြီးချုပ် ဖြစ်စေ၊ ၎င်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသော ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်လျော်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(ဆ) တရားသူကြီးချုပ် ဖြစ်စေ၊ ၎င်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေ နိုင်ငံတကာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် တစ်ဦးတည်းသော

ခုံသမာဓိ သို့မဟုတ် တတိယခုံသမာဓိတစ်ဦး ခန့်ထားရာတွင် အငြင်းပွားသူများမှာ မတူညီသောနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများဖြစ်နေလျှင် အငြင်းပွားသူများ၏ နိုင်ငံသားမှအပ အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားကို ခုံသမာဓိအဖြစ် ခန့်ထားနိုင်သည်။

(ဇ) ပုဒ်မခွဲ(ဂ) သို့မဟုတ် (ဃ) အရ အပ်နှင်းထားသော ကိစ္စရပ်များအပေါ် တရားသူကြီးချုပ် သော်လည်းကောင်း၊ ယင်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သော်လည်းကောင်း ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အယူခံဝင်ခွင့် မရှိစေရ။

ရှင်းလင်းချက်။[20]ဤပုဒ်မတွင် ဖော်ပြထားသော တရားသူကြီးချုပ်ဆိုရာတွင် ပြည်တွင်း အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါက စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ကို ရည်ညွှန်းပြီး နိုင်ငံတကာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

jâæ‡ ,ß|àiàâ i}çéiëié„}é Šäïißméèî~jêié ,êßè

¥¨¯ ( ) ခုံသမာဓိအဖြစ်ခန့်ထားရန် ဆက်သွယ်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိ၏လွတ်လပ်မှု၊ ဘက်မလိုက်မှု တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် သံသယများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အခြေအနေများကို စာဖြင့်ရေးသား၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်။

(ခ) ပုဒ်မခွဲ( ) အရ သံသယများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အခြေအနေများကို အငြင်းပွားသူများအား အသိပေးအကြောင်းမကြားရသေးလျှင် ခုံသမာဓိတစ်ဦးသည် ခန့်ထားခံရသည့်အချိန်မှစ၍ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ထိုသို့သော အခြေအနေများရှိကြောင်း အငြင်းပွားသူများအား နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်။

(ဂ) အောက်ပါအကြောင်း တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လျှင် ခုံသမာဓိတစ်ဦးကို ကန့်ကွက်နိုင်သည် -

(၁) ခုံသမာဓိ၏ လွတ်လပ်မှု သို့မဟုတ် ဘက်မလိုက်မှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်သည့် သံသယဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ရှိခြင်း၊

(၂) ခုံသမာဓိ၌ အငြင်းပွားသူများ သဘောတူသတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများ မရှိခြင်း။

(ဃ) အငြင်းပွားသူတစ်ဦးသည် မိမိခန့်ထားသည့် ခုံသမာဓိ သို့မဟုတ် ခန့်ထားရာတွင် မိမိပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ခုံသမာဓိကို ထိုသို့ခန့်ထားပြီးနောက်မှ သိရှိလာသော အကြောင်းပြချက်များ အတွက်သာ ကန့်ကွက်နိုင်သည်။

ကန့်ကွက်ရန်နည်းလမ်း[20]